

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1839/2530

พนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
นายวัด ชายทวีป กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4), มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212

การที่จำเลยที่ 1 ถอดหลังคารถเพื่อความสะดวกตัวในการนำรถไปใช้กระทำ ความผิดและใช้รถหลบหนี โดยจำเลยที่ 1 รู้มาแต่แรกว่าคนร้ายให้ขับรถไปเพื่อฆ่าผู้อื่น แล้วจำเลยที่ 1 ขับรถพาคนร้ายไป จอดรถที่ถนนหน้าร้านผู้ตาย ดัดเครื่องรอกอยู่ ให้คนร้ายลงจากรถไปใช้อาวุธปืนยิงเรี่ยวผู้ตายกับพวกประมาณ 50 คนที่นั่งดู โทรทัศน์อยู่แล้วคนร้ายกลับมาขึ้นรถ จำเลยที่ 1 ขับรถพาคนร้ายหลบหนีไป การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำความผิดที่ร่วมกันไปฆ่าผู้อื่นโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนมิใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุนในการทำความผิด

โจทก์มิได้อุทธรณ์ ฎีกาขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาจึงจะลงโทษ จำเลยที่ 1 หนักกว่าที่ศาลชั้นต้นลงโทษไม่ได้

ศาลล่างปรับบทกฎหมายไม่ถูกต้อง แม้โจทก์จะไม่ได้ฎีกาขึ้นมาศาลฎีกามี อำนาจพิพากษาปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่กับพวกที่หลบหนีร่วมกันใช้อาวุธปืนเล็กกลรวม ๔ กระบอกยิงกราดคนที่นั่งชุมนุมดูโทรทัศน์หลายนัด โดยจำเลยกับพวกมีเจตนาฆ่า และโดยไตร่ตรองไว้ก่อน กระสุนปืนที่ยิงดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย รับ อันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายหลายคน เจ้าพนักงานจับจำเลยที่ ๑ ได้ พร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด และได้ยึดอาวุธปืน เอเค ๔๗ (อาร์ก้า) ๑ กระบอก แม็กกาซีน ๑ อัน กระสุนปืนอาร์ก้า ๓๐ นัด เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๓, ๘๖ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๕๕, ๗๒, ๗๒ ทวิ, ๗๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๗ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖, ๘, คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔๔) ข้อ ๓, ๖, ๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ และริบของกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๖ ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต คำให้การของจำเลยที่ ๑ ในชั้นสอบสวนและคำเบิกความต่อศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา ๗๘, ๕๑ คงจำคุก ๓๓ ปี ๔ เดือน รอดยนต์ ปลอกกระสุนปืนอาร์ก้า ๑๓ ปลอก หัวกระสุนปืนอาร์ก้า ๓ หัวของกลางให้ริบ ส่วนอาวุธปืนเอเค ๔๗ (อาร์ก้า

) ๑ กระบอก แมกกาศิน ๑ อัน กระสุนปืนอาร์ก้า ๓๐ นัดที่ยึดจากค่ายอาสาสมัคร
ป้องกันหมู่บ้านอำเภอลำปาง เป็นของทางราชการเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ริบ
ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ด้วย คิน
รถยนต์ของกลางให้จำเลยที่ ๑ นอกจากนี้แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ในปัญหาว่าจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดดังศาลชั้นต้นวินิจฉัยหรือไม่ ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาถึงการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ถอดหลังการรถแล้วขับรถพา
คนร้ายไปจอดรถที่ถนนหน้าร้านสุพรรณศิริ ติดเครื่องยนต์รออยู่ให้คนร้ายลงจากรถ
ไปใช้อาวุธปืนยิงเรวียิงนายบุญเรืองหรือเที่ยงกับพวกประมาณ ๕๐ คน ที่นั่งดู
โทรทัศน์อยู่แล้วคนร้ายกลับมาขึ้นรถ จำเลยที่ ๑ ขับรถพาคนร้ายหลบหนีไป เห็น
ว่าการที่จำเลยที่ ๑ ถอดหลังการรถก็เพื่อความคล่องตัวในการที่จะนำรถไปใช้ในการก
ระทำความผิดและใช้รถนั้นหลบหนี เชื่อว่าจำเลยที่ ๑ รู้มาแต่แรกว่าคนร้ายให้ตนขับ
รถพาคนร้ายไปเพื่อฆ่าผู้อื่นและที่จำเลยที่ ๑ ขับรถพาคนร้ายไปยังที่เกิดเหตุ จอดรถ
ติดเครื่องยนต์รออยู่ คนร้ายลงจากรถไปยังผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับที่จอดรถนั้นแล้ว
กลับมาขึ้นรถ จำเลยที่ ๑ ก็ขับรถพาคนร้ายหลบหนีไปนั้นเป็นการแบ่งหน้าที่กัน
ทำความผิดที่ร่วมกันไปฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มิใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุนใน
การกระทำความผิดดังศาลชั้นต้นวินิจฉัย แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกาขอให้เพิ่มโทษจำ
เลยที่ ๑ จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ ให้หนักไปกว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ แต่
เห็นสมควรปรับบทลงโทษจำเลยที่ ๑ เสียให้ถูกต้อง

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔), ๘๓ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลจังหวัดยโสธร - นายพินิจ เพชรรุ่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------